

1527831-12.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/04/2022

... Fellype negou qualquer envolvimento no crime de roubo ocorrido. Já, Eduardo, indagado sobre os fatos, confessou a prática do roubo a motocicleta, esclarecendo que no momento dos fatos estava somente em companhia de um amigo de prenome "TIAGO", afirmando que Tiago seria responsável por conduzir a motocicleta que utilizavam durante a abordagem à vítima e que Tiago estava em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1527831-12.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527831-12.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2310503/2021 - 24º D.P. PONTE RASA, 21390993 - 24º D.P. PONTE RASA, 5446/21/224 - 24º D.P. PONTE RASA, 2310503 - 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO DA SILVA NUNES NEVES VIEIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

Tiago de Souza Bussilo e Eduardo da Silva Nunes Neves, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e §2º-A, do Código Penal, acusados de, no dia 14 de novembro de 2021, por volta das 20h00min, na Rua Padre José Vieira de Matos, 740 - Artur Alvim, nesta cidade e comarca da Capital, em concurso de pessoas, terem subtraído, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo em face da vítima W.S.O., a motocicleta HONDA/CG 160 FAN, placa GDX- 8318, um capacete, um aparelho celular LG K12, uma máquina de cartão Cielo e uma "bag" com pizzas de clientes, bens pertencentes ao ofendido.

O acusado Eduardo foi preso em flagrante delito, não tendo sido realizada, extraordinariamente e por conta da situação de pandemia de COVID-19, audiência de custódia, de modo que a prisão do réu foi convertida em preventiva por decisão datada de 14 de novembro de 2021 (fls. 91/94).

A denúncia foi recebida em 02 de dezembro de 2021 (fls. 183/185), oportunidade em que foi indeferido o pedido de decretação da prisão preventiva do réu Tiago. Os réus foram citados e apresentaram respostas à acusação por meio de defensores constituídos.

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi ratificado (fl. 423).

Durante a instrução, tomaram-se as declarações da vítima, foram inquiridas testemunhas e, ao final, os réus foram, separadamente, interrogados.

Em alegações finais, pleiteou o Ministério Público a condenação nos termos da denúncia com relação Eduardo e absolvição de Tiago, nos termos do artigo 386, Inciso VII do Código de Processo Penal (fls. 372/377).

A defesa do réu Tiago pleiteou a absolvição do réu por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento da majorante de emprego de arma de fogo, e pena no mínimo legal (fls. 379/385).

A defesa do réu Eduardo requereu em sede preliminar a nulidade do reconhecimento policial por inobservância do rito do artigo 226 do Código de Processo Penal, a nulidade da confissão informal, a nulidade do reconhecimento em audiência. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, afastamento da majorante de emprego de arma de fogo, consideradas as circunstâncias judiciais favoráveis, reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, e detração penal (fls. 386/397).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Das preliminares.

Alega a defesa do réu Eduardo, em apertada síntese, a nulidade do reconhecimento efetuado em sede policial, por violação do artigo 226 do Código de Processo Penal. Dispõe o referido artigo:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

O termo de reconhecimento de fls. 15 observou os requisitos legais. A vítima descreveu os sinais característicos da pessoa a ser reconhecida. Ainda, a réu Eduardo foi colocado ao lado de uma segunda pessoa que não o ora corréu - Felype, havendo, portanto, mais de uma pessoa no procedimento de reconhecimento em sede policial. Por fim, o ato foi lavrado e subscrito pela autoridade, pelo reconhecedor e por duas testemunhas presenciais. O rito do referido artigo foi observado.

Tal elemento de prova é parte do conjunto probatório produzido, mas não o único.

Frise-se que Eduardo foi preso na posse da moto subtraída minutos após a ocorrência do crime, circunstância indiciária de sua autoria no delito de roubo, corroborada pelo reconhecimento efetuado em Delegacia, elementos esses que no mérito serão valorados.

Pelo exposto, afasto a primeira preliminar arguida, de nulidade do reconhecimento realizado em Delegacia.

Com relação à preliminar de nulidade da confissão informal, também não merece acolhimento. Por ora, ainda que a questão seja objeto do Tema 1.185 – Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal no RE 1.177.984, não há nulidade a ser reconhecida, mormente no caso concreto em que a responsabilidade penal dos réus será avaliada pelo conjunto probatório formado, e a solução meritória, conforme se verá adiante, não se fundará única e exclusivamente na admissão do réu aos policiais militares quando à prática do crime patrimonial objeto da denúncia. Quer-se dizer que tal elemento impugnado pela defesa não será considerado relevante para a análise da autoria delitiva, e daí porque não há que se falar em nulidade do processo ou da prova produzida, por ausência de prejuízo concreto para a defesa (pas de nullite sans grief).

Rejeito, portanto, essa segunda preliminar arguida.

Por fim, com relação à preliminar de nulidade do reconhecimento em audiência, não merece prosperar. Observo, de plano, que o procedimento de reconhecimento em Juízo o reconhecimento foi realizado em observância ao procedimento legal, com posicionamento do acusado e outros dois figurantes, conforme consta do Termo de Audiência e da mídia de oitiva da vítima (fls. 371/372 dos autos). Ademais, também não há qualquer prejuízo à defesa no procedimento, ressaltando-se que, em Juízo, a vítima não reconheceu nenhum dos acusados como autores do crime.

No mérito, a pretensão penal é procedente em parte.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, Boletim de Ocorrência (fls. 02/07), autos de exibição e apreensão (fl. 13), pelo auto de reconhecimento pessoal (fls. 15), pelo auto de reconhecimento fotográfico (fls. 16), pelo laudo pericial da chave (fls. 355) e pelas provas produzidas em Juízo sob o crivo do contraditório.

A autoria do crime patrimonial, entretanto e na esteira da manifestação da representante do Ministério Público em alegações finais, restou incontroversa apenas em relação ao réu Eduardo da Silva Nunes Neves, conforme passo a expor. Interrogado em Delegacia de Polícia, o réu Eduardo negou os fatos a ele imputados. Declarou “ser vizinho do amigo Fyllipe e foi até a residência dele, apenas para conversar. Chamou por ele, e, enquanto conversavam, observaram a aproximação de uma viatura policial, e, por ficarem com medo, correram para o interior da residência de Fyllipe, porém em seguida foram abordados por policiais militares. Ressalta que não possui qualquer envolvimento com o crime de roubo com uma motocicleta Honda/CG de placas GDX-8318. Indagado se conhece a pessoa de TIAGO DE SOUZA BUSSILLO, responde que o conhece desde a infância e que não o encontrou nesta data” (fl. 18). Interrogado em Juízo, o réu Eduardo da Silva Nunes Neves Vieira negou a autoria delitiva. Relatou que na data dos fatos estava trabalhando na loja de sua avó das 09h00 às 18h00. Por volta das 18h00, fechou a loja, limpou a garagem, repôs os doces que faltavam e foi para dentro de casa por volta das 19h00. Tomou banho, vestiu-se e assistiu TV com seu avô. Na sequência, foi na cozinha tomar um Toddy. Esclareceu que a cozinha tem acesso para o quintal, e lá encontrou seu primo Fellype, sendo que ficaram na frente da casa conversando. Disse que da esquina avistou um carro com tudo apagado e pensou: “será que é uma viatura ou um carro?”. Perguntou para Fellype e este lhe respondeu que deveria se tratar de uma viatura. O réu esclareceu sua apreensão com a presença da Polícia, pois estava com um cigarro de maconha no bolso. Assim, apertaram o passo para voltar para casa. Nesse ínterim, dispensou o cigarro de maconha no terreno e entrou na casa de Fellype. Disse que os policiais entraram na casa e já deram ordem para colocarem a mão na cabeça e o algemaram. Os policiais perguntaram: “Cadê o canhão?”; eu respondi: “que canhão?”. Levaram-no a uma sala e perguntaram: “Onde está o outro? Cadê a arma? Cadê a moto?”, mas não sabia responder essas perguntas. Disse que ficou assustado e respondeu que o outro estava lá fora. Questionado sobre os objetos que foram apreendidos em seu poder, disse que a chave era do carro de seu pai, mas não se recorda qual o modelo do carro. Questionado se estava algemado quando confessou o crime, respondeu que sim. Questionado se tem alguma relação de amizade com o Tiago, disse que se conhecem de vista do bairro. Questionado por que você falou o nome de

Tiago, respondeu que estava assustado, pois havia uma arma na sua cara, e foi agredido. Como Tiago tem moto, e ele já tinha passagens acabou mencionando seu nome (fls. 364).

O réu Tiago de Souza Bussillo, interrogado em Juízo, negou a autoria delitiva. Questionado se teve uma motocicleta apreendida no dia dos fatos, respondeu que sim. Esclareceu que a moto é de um amigo que trabalha com ele na pizzaria. Ele costumava emprestar a motocicleta, mas já estava quebrada há uma semana. No dia dos fatos fez duas entregas da pizzaria e na sequência o pneu da moto estourou. Para consertá-la tirou o pneu de sua motocicleta para colocar na outra emprestada. Contudo, não conseguiu consertá-la no mesmo dia, pois os encaixes eram diferentes. Como não iria conseguir trabalhar no delivery da pizzaria, por causa da moto quebrada, ligou para a pizzaria e avisou o filho do dono. Depois disso não trabalhou mais naquele dia. Na sequência foi para a casa de sua namorada. Posteriormente, sua mãe ligou e disse que havia policiais em sua casa. Questionado quantos indivíduos fazem entrega na pizzaria onde trabalha, respondeu que durante a semana duas pessoas e aos finais de semana em torno de oito. Questionado se ainda trabalha lá, respondeu que não, pois perdeu a moto do colega. Relatou que arrumou sua motocicleta e que tem trabalhado com ela. Disse que a Polícia apreendeu a placa da moto e um triturador (de maconha), esclarecendo que é usuário de maconha. Questionado se a motocicleta está em seu nome, respondeu que não. Questionado se a Honda CG é uma moto comum no bairro, respondeu que sim. Questionado se outras pessoas têm essa moto no bairro, respondeu que sim, é uma moto comum de quem trabalha com entrega. Questionado por que Eduardo disse que ele seria responsável por conduzir a motocicleta utilizada no roubo, não soube responder. Talvez porque já foi preso ou porque trabalha com entrega. Disse que não são amigos, mas apenas vizinhos. Inclusive não possuem a mesma idade. Por fim, disse que era amigo de seu pai (fls. 365).

A vítima, em Delegacia de Polícia, narrou que “é proprietário da motocicleta Honda/CG de placas GDX-8318, e, na data de 14/11/2021, por volta de 19h:30min, realizava uma entrega de pizza, estava aguardando a chegada do cliente diante de imóvel situado a Rua Padre Vieira de Matos, 740, quando foi abordado por dois indivíduos desconhecidos, ambos ocupantes de uma motocicleta de características e emplacamento por si ignorados. Observou que o condutor da motocicleta utilizava capacete, ao passo que o garupa, sem capacete, ostentava um objeto similar a arma de fogo. Tais indivíduos anunciaram assalto, salientando que o indivíduo que conduzia a motocicleta foi responsável subtrair os objetos que possuía (um capacete, um aparelho celular LGK12, uma máquina de cartão Cielo e uma “bag” com pizzas de clientes). Em seguida os indivíduos evadiram-se do local, esclarecendo que o garupa foi responsável por pilotar sua motocicleta durante a fuga. Após isto o declarante acionou a Polícia Militar, bem como a empresa de monitoramento e rastreamento de sua motocicleta. Nesta distrital realizou reconhecimento pessoal em local apropriado, em que estavam presentes EDUARDO DA SILVA NUNES NEVES VIEIRA e FYLLIPE FERNANDES DE SOUZA, reconhece, com absoluta certeza, EDUARDO DA SILVA NUNES NEVES VIEIRA como um dos autores do crime sofrido, esclarecendo que EDUARDO era o indivíduo que portava a arma de fogo e ocupava a garupa da motocicleta. Nesta distrital, por meio de reconhecimento fotográfico, após exibida fotografia de TIAGO DE SOUZA BUSSILLO, responde não ser capaz de reconhecê-lo como um dos autores do crime de roubo, esclarecendo que foi capaz de observar somente face e características físicas de EDUARDO DA SILVA NUNES NEVES VIEIRA, o qual era o garupa da motocicleta” (fl. 14).

Em Juízo, narra que estacionou a motocicleta para realizar uma entrega de pizza, quando se deparou com dois indivíduos em uma moto, um deles sem capacete. Tais indivíduos se aproximaram, tendo o indivíduo da garupa, que estava sem capacete, exibido a arma de fogo e ordenado a entrega de seus bens. Os indivíduos indagaram, ainda, se a motocicleta havia rastreador. Populares que estavam próximos acionaram a polícia. Ligou para a seguradora para informar acerca da subtração. O piloto da motocicleta era um pouco maior do que a vítima, mas não conseguiu visualizar as características do condutor, pois, além de ele usar capacete, focou no indivíduo da garupa, que estava armado. Esse indivíduo da garupa foi o responsável por conduzir a motocicleta subtraída. A bag subtraída ficou na posse do condutor da motocicleta

(indivíduo que usava capacete). Em Delegacia de Polícia, visualizou outra motocicleta além da sua. Tal motocicleta foi a utilizada para a prática do crime. Recorda-se disso, porque olhou para o tanque da moto pelo reflexo, identificando que era uma CG bem mais velha que a sua, com Honda escrito no tanque. Reconheceu, em Delegacia de Polícia, o garupa, que era o indivíduo que possuía a arma de fogo. Não teve dúvidas desse reconhecimento. Esse indivíduo estava com as mesmas roupas de quando realizou o roubo, exceto por uma jaqueta, que havia sido tirada. Indagado pela defesa do réu Eduardo, respondeu que possui certeza de que o garupa portava uma arma de fogo, de cor preta. Não sabe precisar se era um simulacro ou não. Indagado pela defesa do réu Tiago, esclareceu que não o reconheceu fotograficamente em DP. No mesmo dia foi restituída sua motocicleta, a qual, contudo, estava sem chave. Teve que usar a chave reserva para ligar a moto. Não se recorda de ter sido exibida qualquer chave em Delegacia de Polícia. Em procedimento de reconhecimento, a vítima não reconheceu o réu Eduardo nem o réu Tiago como autor dos fatos a ele imputados.

A testemunha Kevin Kitahara Gonçalves, policial militar, em Delegacia de Polícia, relatou que "que na data de 14/11/2021, por volta de 20h:00min, realizava patrulhamento ostensivo a bordo da VTR nº E-04215, em companhia de seu colega policial, quando tomaram conhecimento via Copom sobre crime de roubo a motocicleta Honda/Cg de placas GDX-8318, ocorrido instantes antes, na Rua Padre Vieira de Matos, 740, tendo como vítima WELLINGTON SILVA DE OLIVEIRA. Enquanto dirigiam-se ao local dos fatos receberam informação de que a motocicleta era monitorada via satélite pela empresa "skynet" e estaria naquele exato instante parada Rua Rabelo da Silva. Dirigiram-se ao local dos fatos, quando, ao entrarem em citada rua, observaram referida motocicleta e ao lado dela dois indivíduos, os quais passaram a correr após observarem a aproximação da viatura policial. Tais indivíduos foram perseguidos, e, metros à frente, observaram quando eles adentraram a uma residência sito a Rua Batalha das Canoas, 53. Tais indivíduos foram abordados e detidos no interior de citada residência, sendo identificados como EDUARDO DA SILVA NUNES NEVES VIEIRA e o adolescente FYLLIPE FERNANDES DE SOUZA. Por meio de revista pessoal a Eduardo localizaram em seu bolso uma chave de veículo automotor e uma ferramenta do tipo "gazua". Verificaram que a residência era de propriedade do pai do adolescente Fellype, o qual encontrava-se presente ao local e foi identificado como MARCOS APARECIDO DE SOUZA. Por meio de revista pessoal a Fellype localizaram em seu bolso um celular de marca Samsung. Indagado sobre os fatos, o adolescente Fellype negou qualquer envolvimento no crime de roubo ocorrido. Já, Eduardo, indagado sobre os fatos, confessou a prática do roubo a motocicleta, esclarecendo que no momento dos fatos estava somente em companhia de um amigo de prenome "TIAGO", afirmando que Tiago seria responsável por conduzir a motocicleta que utilizavam durante a abordagem à vítima e que Tiago estava em posse da arma de fogo também utilizada naquele momento. Relatam que Eduardo indicou o endereço de residência de Tiago, sito a Rua Batalha das Canoas, 18, motivo pelo qual para lá diligenciaram. Chegando em tal imóvel passaram a chamar por moradores, tendo então se apresentado a Sra. CLEUSA TEIXEIRA DE SOUZA BUSSILLO, genitora de TIAGO DE SOUZA BUSSILLO, a qual franqueou entrada à residência de Tiago a fim de que procedessem a vistoria, visando a localização da arma de fogo utilizada de durante o crime, porém não foi localizada. Relatam que na garagem da residência localizaram uma motocicleta HONDA/CG de placas DYS-3056, a qual, segundo Eduardo, teria sido utilizada pelos autores durante a prática criminosa. Diante dos fatos os suspeitos foram conduzidos a esta Delegacia de Polícia." (fl. 11).

Em Juízo, relatou que observou dois indivíduos perto de uma motocicleta, os quais, ao perceberem a presença policial, se evadiram para o interior de uma residência. Nesse local, foram abordados o réu Eduardo, além de o adolescente Fellype. Em busca pessoal, foi encontrada na posse do réu Eduardo uma chave gazua. Indagado, Fellype respondeu que não teria participado do roubo, mas que estaria ali para ajudar Eduardo a ocultar a motocicleta. Em entrevista pessoal, Eduardo declarou informalmente que praticou o roubo junto a outro indivíduo de prenome Tiago, indicando o endereço de sua residência. Dirigiu-se até essa residência, tendo a genitora de Tiago franqueado o ingresso na casa, motivo pelo qual realizou buscas

com o intuito de localizar Tiago e/ou a arma de fogo. Foi localizada apenas a motocicleta utilizada para a prática delitiva. Em Delegacia de Polícia, fez contato com a vítima, a qual informou que foi abordada, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, e roubada. A motocicleta da vítima, quando foi encontrada, ainda possuía pizzas em sua bag. Indagado pela defesa do réu Eduardo, respondeu que o acusado Eduardo estava ao lado da motocicleta subtraída, encostado nela. Com Eduardo foi encontrada uma chave mixa. A empresa de monitoramento colocou a motocicleta na caçamba e a levou ao DP. O réu Eduardo, quando de sua confissão informal, não estava algemado. Foi necessário "segurar" o réu, pois ele tentava de qualquer jeito fugir. Indagado pela defesa do réu Tiago, esclareceu que a vítima apenas informou que a motocicleta utilizada pelos réus era uma CG cor preta. Dentro do imóvel do réu Tiago, havia uma motocicleta desmontada, a qual não constava como irregular.

O também policial militar Evanildo Costa de Farias Filho, em Delegacia de Polícia, ratificou o depoimento prestado por seu colega (fl. 12).

Em Juízo, relatou que estava em patrulhamento juntamente com seu colega, quando receberam informação via rede rádio pelo COPOM que havia sido roubada uma motocicleta CG com rastreamento. O COPOM informou o local onde ela estava.

Deslocaram-se até lá e avistaram a motocicleta parada e dois indivíduos ao lado dela. Ao perceberem a viatura os indivíduos empreenderam fuga a pé. Após breve acompanhamento adentraram a uma residência e conseguiram realizar a abordagem de Eduardo e o adolescente Fellype. Não havia nada ilícito na posse dos dois.

Localizaram uma chave de motocicleta no bolso do Eduardo. Eduardo confessou a prática no roubo. Fellype disse que estava ajudando Eduardo a esconder a motocicleta. Eduardo confessou que outro rapaz de prenome Tiago havia praticado o delito. Foram até a residência de Tiago e lá localizaram outra motocicleta supostamente utilizada para a prática do roubo. A mãe de Tiago passou as informações do filho, e não soube dizer onde ele estava no momento. Conduziram as duas motocicletas - a utilizada no roubo e a roubada à Delegacia. Questionado se viu a motocicleta, respondeu que sim. Questionado se a motocicleta estava na via pública, respondeu que estava em um terreno próximo da calçada. Questionado se o réu e o adolescente estavam com a motocicleta, respondeu que sim; tanto que ao avistarem a viatura empreenderam fuga. Questionado se teve contato com a vítima, respondeu que somente na Delegacia. A vítima informou que dois indivíduos a abordaram quando estava fazendo entrega de pizza. Chegaram numa motocicleta preta e tomaram sua motocicleta. Fez menção que um deles estava armado. Questionado sobre como a moto usada na prática do roubo foi localizada, respondeu que por indicação de Eduardo. Posteriormente, a vítima no DP reconheceu a mesma motocicleta.

Questionado se a arma foi encontrada, respondeu que não. Questionado quanto tempo levou da notícia do COPOM até a abordagem, respondeu que decorreram 4 ou 5 minutos. Questionado se algum dos outros itens foram localizados com o Eduardo, respondeu que não; somente a chave da motocicleta roubada. Questionado se conseguiram ligar a motocicleta com essa chave, respondeu que sim. Questionado se ao confessar Eduardo estava algemado, respondeu que não; ele estava de frente para nós com as mãos para traz; não houve contato físico com o investigado (fls. 370).

O adolescente Fellype Fernandes de Souza, em Delegacia de Polícia, disse que "é amigo de EDUARDO DA SILVA NUNES NEVES VIEIRA, o qual conhece desde a infância. Afirma que estava no interior de sua residência, quando Eduardo lá compareceu, chamando-o para que fosse até a rua. Já na rua, enquanto conversava com Eduardo, notaram a aproximação de uma viatura policial, e, por medo, correram para dentro da residência do declarante. Indagado se observou uma motocicleta em frente a sua residência, que estaria em poder de Eduardo, responde que não. Indagado se conhece a pessoa de TIAGO DE SOUZA BUSSILLO, responde que ele é seu vizinho há muito tempo, mas que não 'anda' com ele." (fl. 17).

Em Juízo, Fellype Fernandes de Souza foi ouvido como informante. Informou que é primo do réu Eduardo. Questionado se foi apreendido junto com o Eduardo no dia dos fatos, respondeu que sim. Questionado se visualizou alguma moto na rua, respondeu que não. Questionado se é comum que ele e o réu Eduardo saiam aos domingos por volta das 20h00, respondeu que não. Questionado se viu Eduardo confessando o roubo,

respondeu que não. Questionado se viu Eduardo algemado, respondeu que sim, que ambos foram algemados juntos. Questionado em que momento foram algemados, respondeu que assim que a Polícia entrou na casa. Questionado se tinha conhecimento sobre alguma moto roubada, respondeu que não. (fls. 363).

A testemunha Paulo Aparecido de Souza, em Juízo, disse que é avô do Eduardo e que estava em casa no dia em que ele foi preso. Esclareceu que possuem uma lojinha que vende doces e Eduardo toma conta dela. Questionado se permaneceu o dia todo em casa, responde que sim. Relatou que Eduardo fechou a lojinha às 18h00 e depois assistiram TV juntos. Por volta das 19h55 Eduardo saiu com o Fellype e voltaram correndo em 5 minutos para dentro da casa de Fellype, que fica no fundo da casa do depoente. Questionado se viu quando Eduardo foi preso, respondeu que foi tentou intervir no momento da prisão, quando o policial lhe perguntou: "O que o senhor é dele?"; respondeu: "avô". O policial falou: "então sai fora"; respondeu: "aqui é a minha casa". O policial falou: "sai fora senão eu te prendo como desacato a autoridade", e então se retirou para a rua. Questionado se viu Eduardo algemado, respondeu que sim, quando ele saiu de casa. Questionado se Eduardo tem motocicleta, respondeu que não. Questionado se ele anda de motocicleta, respondeu: "que eu saiba não". Questionado se sabe sobre as chaves apreendidas no bolso de Eduardo, respondeu que nada sabe (fls. 368).

A testemunha José Cícero Marques da Silva, em Juízo, contou que era amigo do Tiago, pois trabalhavam juntos na pizzaria. Relatou que trabalha como esfiheiro. Questionado sobre a apreensão da motocicleta, disse que foi informado que apreenderam sua moto na casa do Tiago. Questionado se emprestou a moto para o Tiago na data dos fatos, respondeu que sim. A moto dele estava quebrada. Questionado se costumava emprestar sua motocicleta com frequência para Tiago disse que de vez em quando e que em contraprestação Tiago lhe pagava 20 reais. Relatou que após o ocorrido não mais se falaram, mas falou apenas com a sua advogada (fls. 366).

A testemunha Alfredo Pinto Xavier, em Juízo, narrou que é proprietária da pizzaria e que Tiago prestava serviço auxiliando nas entregas aos sábados domingos. Disse que Cícero trabalha como "esfiheiro". Questionado se sabia que Cícero emprestava a motocicleta para Tiago, respondeu que sim e que Tiago pagava 20, 30 reais cada dia que fazia o empréstimo e ajudava com a gasolina. Questionado se nesse tempo em que ele trabalhou na pizzaria houve algo que o desabonasse, respondeu que não. Questionado quanto tempo Tiago prestou serviços na pizzaria, respondeu que entre 2 a 3 meses (fls. 367).

Essas foram as provas produzidas.

No contexto apresentado, os elementos de prova, especialmente os relatos da vítima, os depoimentos uníssomos dos policiais militares e a prisão em flagrante do réu Eduardo logo após o crime, ainda na posse da motocicleta subtraída, autorizam a conclusão, com segurança, de que o acusado Eduardo efetivamente praticou o crime descrito na denúncia, consignando-se que a vítima o reconheceu em Delegacia de Polícia, momentos após a ocorrência do crime, como um dos autores do crime.

Com efeito, depreende-se dos autos que a vítima realizava entrega de pizzas e, no momento dos fatos, aguardava um cliente quando foi abordado pelo réu Eduardo e pessoa não identificada. Ambos estavam numa moto Honda CG preta e lhe deram voz de assalto. Eduardo estava na garupa e portava uma arma de fogo. Relatou que teve que desarmar o alarme da moto para que Eduardo conseguisse se evadir. Levaram sua motocicleta, a bag com as pizzas, uma máquina de cartão Cielo e seu celular.

Após a subtração a vítima visualizou um transeunte que passava na rua caminhando com seu cachorro, e solicitou ajuda e, assim, comunicou a ocorrência do roubo à polícia e à seguradora da motocicleta.

Através de sistema de rastreamento e informações de geolocalização, a empresa contratada pela vítima informou a localização da motocicleta roubada à polícia. Em posse de tais informações, os policiais Kevin e Evanildo se deslocaram até o local e acharam a motocicleta, que estava parada num terreno e ao seu lado estavam Eduardo e seu primo Fellype. Ao perceberem que se tratava de uma viatura da polícia militar, Eduardo e Fellype se evadiram para a casa de Fellype. Os policiais os seguiram e prenderam Eduardo em flagrante delito.

Após sua prisão a vítima procedeu ao reconhecimento pessoal de Eduardo no mesmo dia

(fls. 15).

Importante ressaltar que, em Juízo, embora não tenha reconhecido o réu Eduardo posicionado no CDP, a vítima teve compartilhada em audiência virtual a fotografia de fls. 37, em que estão posicionados o réu Eduardo e a testemunha Fellype, e confirma de maneira categórica ter reconhecido o indivíduo “cabeludo”, posicionado com placa 1 (Eduardo), como o agente que estava na garupa e exerceu a grave ameaça munido de arma de fogo. Mais do que isso, foi categórica em dizer que o segundo agente, que estava na condução da motocicleta, não era o posicionado com o número 2 (testemunha Fellype), por sua compleição física, reafirmando que em relação ao primeiro (Eduardo) não teve dúvidas, tanto pelas características físicas, quanto pelas vestes.

A versão do réu Eduardo se mostrou isolada no conjunto probatório. Em que pese ter justificado seu nervosismo ao ver a polícia, em nenhum momento de sua abordagem fez menção a ser usuário de drogas e a estar na posse de um cigarro de maconha, que supostamente dispensou no terreno vizinho.

Conforme exposto, o réu Eduardo foi surpreendido na posse da motocicleta e, segundo os relatos das testemunhas policiais militares, com a chave da motocicleta em seu bolso, objeto esse apreendido e periciado (fls. 354/355), para o qual o réu invoca justificativa de que se tratava de chave de veículo de seu pai, não indicando, ao menos, qual a marca ou modelo que seria esse veículo.

Por outro lado, não há comprovação inequívoca da autoria delitiva em relação ao réu Tiago.

Depreende-se dos autos que no momento de sua prisão Eduardo informou que teria praticado o fato na companhia de Tiago, tendo indicado seu endereço e dito que a motocicleta usava na prática delitiva estaria com ele, bem como a arma do crime. Ao deslocarem-se até o local, foram recebidos pela mãe de Tiago. Ela os informou que Tiago não se encontrava, e franqueou-lhes a entrada. Em busca domiciliar não localizaram nenhuma arma. Por outro lado, localizaram uma motocicleta Honda CG preta, mesmo modelo utilizado para a prática do crime em testilha. Assim, os policiais apreenderam a motocicleta encontrada na casa de Tiago.

Em seu interrogatório Tiago negou a prática delitiva. Esclareceu que a moto apreendida é emprestada de seu colega de trabalho José Cícero. Informou que ambos trabalhavam na pizzaria, ele como entregador e José como esfiheiro. Disse que sua motocicleta estava quebrada e eventualmente pegava a motocicleta de José emprestava para trabalhar no delivery da pizzaria. Para cada dia em que emprestava a motocicleta pagava a José a quantia de 20 reais. No dia dos fatos Tiago realizou duas entregas utilizando-se da motocicleta de José Cícero. Logo após, o pneu da moto de José furou. Disse que tentou consertar o veículo, mas não logrou êxito, tendo ligado na pizzaria informando que não conseguiria retornar ao trabalho naquele dia. Na sequência foi até a casa de sua namorada e, nesse ínterim, os policiais foram até sua casa onde apreenderam a motocicleta de José Cícero.

A versão do réu Tiago foi corroborada por José Cícero, proprietário da motocicleta apreendida e por Alfredo, proprietário da pizzaria, que confirmou a versão de Tiago. Os depoimentos são harmônicos e dignos de crédito.

Ademais, a vítima não o reconheceu nem fotograficamente, nem em audiência de instrução.

Assim, em relação ao réu TIAGO, a responsabilização penal não pode decorrer exclusivamente de uma delação informal do réu Eduardo, esse surpreendido na posse da res furtiva. Conforme exposto, o réu Thiago não estava na companhia do réu Eduardo quando da abordagem, havendo dúvidas razoáveis quanto à sua autoria no delito.

Assim, ante o frágil quadro probatório que emerge em relação a Tiago, a sua absolvição por insuficiência probatória revela-se a solução meritória adequada. Retomando a materialidade delitiva do crime cometido pelo réu EDUARDO, restou comprovada, no caso concreto, a incidência da causa de aumento relativa ao concurso de agentes, afinal, Eduardo, em concurso com indivíduo não identificado, foram responsáveis por subtrair o veículo da vítima, assim como sua bag, seu celular e máquina de cartão Cielo.

Comprovada, ainda, a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, nos

termos do depoimento seguro da vítima, que ressaltou que o garupa Eduardo exibiu uma arma de fogo no momento subtração.

Quanto a esse aspecto, consigno que mesmo que a arma de fogo não tenha sido apreendida, a efetiva apreensão desta é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento que, assim como a prova da autoria, pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima. Nesse sentido ainda prevalece a jurisprudência do STJ:

EMPREGO DE ARMA. APLICAÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E DE EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA A ATESTAR O EFETIVO EMPREGO DO OBJETO. LESIVIDADE QUE INTEGRA A PRÓPRIA NATUREZA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS DA DEFESA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. 1. Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS). 2. O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CPP. (AgRg no AREsp 1076476/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 10/10/2018)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. De acordo com este Tribunal Superior, embora não realizado exame pericial para averiguar a potencialidade lesiva da arma, a sua utilização pode ser comprovada por outros meios de prova, o que justifica o aumento da pena. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 449.102/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTATURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)

Registro, por oportuno, que, considerando que não foi apreendida arma de fogo, o réu atraiu a si o ônus de demonstração de que a arma utilizada era um simulacro ou objeto desprovido de potencial lesivo (STJ EREsp. 961.863/RS), o que não restou comprovado no caso concreto, autorizando a incidência da causa de aumento específica imputada na inicial acusatória.

Considero, portanto, que o crime de roubo praticado pelo réu Eduardo restou consumado. Independentemente dos bens, a efetiva inversão da posse da res furtiva em favor do acusado é suficiente para a consumação do crime, nos termos de entendimento dos Tribunais Superiores, que têm aplicado a teoria da apreensão, entendimento que restou sumulado pelo STJ Súmula nº 582.

Comprovada, assim, a autoria e materialidade delitiva, impõe-se a condenação do acusado pela prática do crime descrito no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Passo à fixação das penas.

Na primeira fase de dosimetria, verifico que as circunstâncias judiciais não se mostraram desfavoráveis, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes. Presente a atenuante a menoridade relativa (fls. 03) que, embora reconhecida, não conduz a pena a patamar inferior ao mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ. Mantenho a pena, nesta segunda fase, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria, presentes as causas de aumento referentes ao concurso de agentes (§ 2º, incisos II, do artigo 157) e de emprego de arma de fogo (prevista no § 2º-A, inciso I, do artigo 157), conforme fundamentação acima exposta. Considero que as circunstâncias do caso concreto justificam o afastamento da faculdade prevista no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, porquanto ambas as majorantes revelaram-se concretamente relevantes, determinantes e

imprescindíveis para a execução do delito tal como ocorrera. A divisão de tarefas mostrou-se concretamente relevante para a consumação do crime patrimonial, valendo ressaltar que, depois de a vítima ter sido ameaçada com o emprego de arma de fogo, o réu Eduardo tomou o veículo da vítima e o conduziu, tendo o outro indivíduo conduzido a motocicleta utilizada para a prática do crime. Imprescindível, no caso concreto, a presença de dois agentes, para que o segundo pudesse efetivamente sair na condução da motocicleta subtraída. Ainda, a arma de fogo potencializou concretamente a grave ameaça, conforme relato da vítima. Dadas essas circunstâncias concretas, considero que comportam incidência autônoma as causas de aumento imputadas para o crime de roubo. Assim, aumento a pena em 1/3 pelo concurso de agentes, tornando-a em 05 anos, 04 meses de reclusão e 13 dias-multa. Ainda, majoro a pena em 2/3, em razão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, perfazendo a pena em definitivo em 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-multa.

Fixo os dias-multas no mínimo legal.

Fixo o regime fechado para o início de cumprimento da pena, único adequado ao caso concreto ante a gravidade do crime em concreto, e ainda considerando o quantum atingido, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a" do Código Penal.

Incabível a substituição por pena restritiva de direitos, pois o crime foi cometido mediante grave ameaça, e em razão da quantidade de pena aplicada.

Não há nos autos atestado de conduta carcerária do condenado, de forma que a viabilidade da detração e eventual progressão deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Competente.

Ante o exposto, julgo procedente em parte a pretensão penal para:

a) CONDENAR o réu Eduardo da Silva Nunes Neves às penas de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 dias-multa, esses no mínimo legal, como incurso no artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal.

b) ABSOLVER o réu Tiago de Souza Bussilo do crime imputado, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Mantenho a prisão preventiva do réu Eduardo, com fundamento na garantia da ordem pública, eis que o crime praticado pelo acusado se revestiu em concreto de alta reprovabilidade e periculosidade.

Em caso recurso, expeça-se Guia de Recolhimento Provisória, encaminhando-a à VEC. Encaminhe-se cópia da sentença à vítima.

Após o trânsito, oficie-se ao TRE e IIRGD.

P.R.I.

São Paulo, 27 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA